孟津城关望翠雅居项目
“6·24”一般高处坠落事故调查报告
（网上公示稿）

2023年6月24日18时23分许，孟津城关望翠雅居项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人当场死亡，直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，为查明事故原因，汲取教训，孟津区政府于2023年6月26日成立事故调查组，由区应急管理局牵头，公安孟津分局、住建局、总工会、城关镇政府为成员单位，并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调阅资料、问询谈话、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查组认定，孟津城关望翠雅居项目“6·24”高处坠落事故是一起由施工人员违章作业造成的一般等级生产安全责任事故。

一、相关单位情况

1.建设单位：洛阳润弘置业有限公司（以下简称“润弘置业”）成立于2019年11月7日，法定代表人蔡某华，注册地址：洛阳市孟津区。注册资本1.53846154亿元。公司主要经营范围包括房地产开发等，资质等级贰级。

2.施工总承包单位：洛阳星中建筑工程有限公司（以下简称“星中建筑”）成立于2021年3月25日，注册资本1亿元，法定代表人陈某荣，注册地址：洛阳市洛龙区。主要经营范围为房屋建筑工程、建筑装饰装修工程等。施工资质等级为防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级。

3.专业承包单位：洛阳琅然装饰工程有限公司（以下简称“琅然装饰”）成立于2018年12月6日，注册资本1000万元，法定代表人郑某乐，注册地址：洛阳市洛龙区。主要经营范围包括室内外装修装饰工程设计与施工等。施工资质等级为防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级。是望翠雅居项目**#楼外墙保温及真石漆施工单位和事故单位。

4.监理单位：中豫建设工程咨询有限公司（以下简称“中豫咨询”）成立于2007年10月25日，注册资本5000万元，法定代表人郭卫国，注册地址为郑州市高新技术产业开发区，主要经营范围包括建设工程监理。

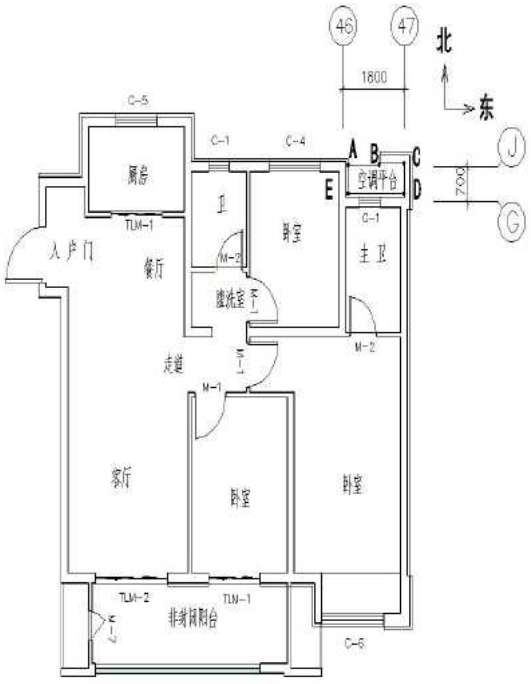
以上四家单位之间的关系为：润弘置业作为建设单位先是将项目发包给星中建筑承建，双方于2021年8月20日签订了施工总承包合同。2023年6月7日又与洛阳琅然装饰公司签订了**#楼外墙保温及真石漆工程施工合同。琅然装饰公司进入总包单位星中建筑的施工现场进行作业活动，但未与星中建筑签订专业分包合同。建设单位润弘置业聘请中豫咨询作为本项目的监理单位，对所有参建单位的施工活动进行监督管理，双方于2021年8月1日签订监理合同。

润弘置业与琅然装饰签订望翠雅居项目**#楼外墙保温及真石漆工程合同在第四条第二项约定：乙方现场人员安排专职安全员、质检员等管理人员，甲方只负责对工程质量和工程进度进行监督。

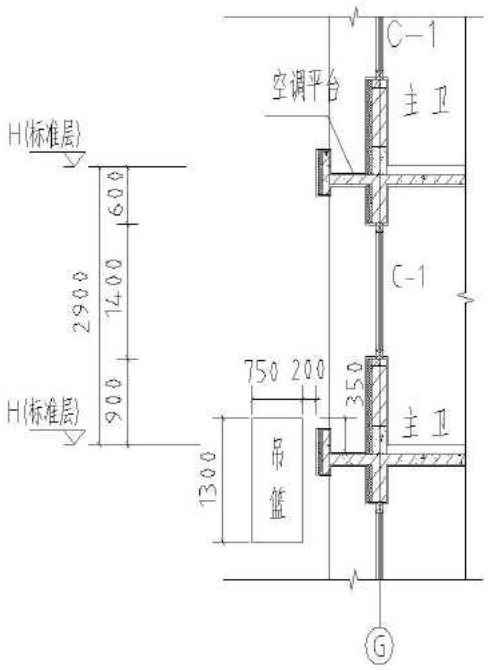
二、事发经过及应急处置和善后处理情况

2023年6月20日吕某轩进入望翠雅居项目工地后，李某华为其提供一套新安全带，并将所有工人的作业区域进行了划分。2023年6月24日18时左右，吕某轩乘坐的吊篮准备降至**#楼11层东户主卫（46轴-47轴/G轴-J轴）外侧空调平台附近对该区域外墙保温施工（作业区域详见下图二）。当吊篮内侧护栏上部行至高出空调平台300～400mm、距离外墙大约200mm处停下后(吊篮与空调平台的相对位置关系见下图三)，吕某轩出吊篮移到空调板平台上进行周边外墙保温施工。18时20分左右吕某轩在该部位施工完成后计划进入吊篮

降至10层进行同部位施工，其站在平台上其中的一只脚踩在吊篮内侧护栏上准备进入吊篮时，吊篮受到外力后突然向远离墙面一侧移动，致使吕某轩双腿叉开从平台板与吊篮内侧护栏之间的缝隙坠落，所系的安全带在下落时受力断裂，吕某轩从该部位的11层楼面坠落至商铺屋面（二楼平台），坠落高度24.5米。（见图四）



图二 作业区域示意图



图三 事发时吊篮与空调平台关系图



图四 事故发生时刻示意图

事故发生后，正在商铺屋面作业的工人杨某强立即拨打120急救电话。附近的孟津人民医院东院医护人员迅速到达事故现场。经出诊医生检查，吕某轩双下肢、左上肢、胸骨已严重骨折畸形，瞳孔反射，没有血压，脉搏和呼吸心跳停止，已无生命迹象，现场宣布吕某轩死亡并打110报警。

接到事故警情后，区应急、住建、公安等部门相关负责人立即赶赴现场处置。区住建局对项目作出全面停工的决定，并协调赔偿事宜，相关单位各司其职，密切协作，事态迅速得到控制，没有发生次生伤害。

2023年7月5日，琅然装饰与死者家属达成民事赔偿协议，事故善后得到妥善处理。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

吕某轩从东单元11层空调平台临边处进入吊篮属违章作业，其行为违反了JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》的规定[1]，是造成该事故的直接原因之一；吕某轩佩戴的是区域限制用安全带，而非应当使用的坠落防护用安全带[2]，坠落时未将作业人员安全悬挂在空中，而是直接断裂，是造成该事故的直接原因之二。

（二）间接原因

1. 洛阳润弘置业有限公司作为建设单位，就望翠雅居项目**#楼的外墙保温及真石漆施工项目，与洛阳琅然装饰工程有限公司签订施工合同，但对安全生产管理职责约定细节不符合法律规定[3]，对琅然装饰公司在本项目的主要管理人员实际配备情况失察失管，且该建设工程属违法发包[4]。

2. 洛阳星中建筑工程有限公司作为施工总承包单位，对在本项目新进场施工的琅然装饰公司新员工岗前安全教育培训方面失职失责[5][6]，未执行安全教育培训登记制度[7]；安全

---

[1] 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 第 5.5.9 条:吊篮正常工作时，人员应从地面进入吊篮内，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条:……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4] 《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号）第六条：存在下列情形之一的，属于违法发包：……（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十七条:作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[6] 原建设部关于印发《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的通知（建教[1997]83 号）第六条:建筑业企业新进场的工人，必须接受公司、项目、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。（一）公司安全培训教育的主要内容是……培训教育的时间不得少于 15 学时。（二）项目安全培训教育的主要内容是……培训教育的时间不得少于 15 学时。（三）班组安全培训教育的主要内容是……培训教育的时间不得少于 20 学时。

技术交底内容不全面，缺乏针对性[8]；对吊篮停在空中时人员进出到无任何防护的主体结构空调平台上冒险进行高处临边作业行为未及时制止[9]；作业现场安全管理缺失，未采取技术、管理措施及时发现并消除高处作业生产安全事故隐患。

3. 洛阳琅然装饰工程有限公司望翠雅居项目施工安全管理混乱：（1）未按规定配备项目经理、专职安全生产管理人员、项目技术负责人、施工员、质检员和材料员，未按规定建立安全生产管理机构[10][11]；（2）安全技术交底内容不全面，缺乏针对性；（3）对作业人员违章、冒险行为未监管到位未及时制止；（4）新员工进场岗前安全教育培训未切实履行；（5）专项施工方案未获得监理单位审批，也未取得专业分包工程开工令擅自施工；（6）对本单位外墙高处作业的安全生产状况检查不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除高处作业生产安全事故隐患。

4. 中豫建设工程咨询有限公司作为监理单位，在未对琅然装饰公司下达开工令的情况下，盲目自信琅然装饰公司只

---

[7] 原建设部关于印发《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的通知（建教[1997]83号）第七条:实行安全培训教育登记制度。建筑业企业必须建立职工的安全培训教育档案，没有接受安全培训教育的职工，不得在施工现场从事作业或者管理活动。

[8] 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 第8.2.2:安全技术交底应符合下列规定:安全技术交底的内容应针对施工过程中潜在危险因素，明确安全技术措施内容和作业程序要求。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[10]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十三条:施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[11]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知 建质[2008]91号第九条:建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度。建设工程项目的专职安全生产管理人员应当定期将项目安全生产管理情况报告企业安全生产管理机构。

有拿到了开工令才会施工。而当得知其已经开工的消息后，未采取有效措施或手段制止施工行为[12]；事发当日正值端午节假期，整个望翠雅居项目现场仅安排一名专业监理工程师值班，且在当天的巡视过程中未发现该处的作业活动，节假日期间在岗人员安排不合理。

5.孟津区住房和城乡建设局行业监管和孟津区城关镇政府属地管理存在缺陷。

（三）事故性质

孟津城关望翠雅居项目“6·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）不予追究责任人员

吕某轩，违章冒险从11层空调平台跨越悬空中的吊篮，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）责任人员和责任单位

该起事故8名责任人员和6家责任单位依法依规进行处理。

五、事故防范措施和整改建议

（一）吸取事故教训，落实企业主体责任

各在建项目施工工地要增强安全生产工作的紧迫感和责

[12]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

任感，充分认识并深刻吸取此次事故带来的教训，认真组织并开展在建项目安全检查。针对事故所暴露出来的以包代管、包而不管、一包了之以及劳动防护用品管理混乱、岗前安全教育培训针对性不强等情况，督促本公司及各项目管理单位明确各级、各类人员安全生产工作职责，落实全员安全生产责任制，切实履行安全生产主体责任。

（二）完善规章制度，强化现场安全管控

相关单位要完善规章制度，从制度层面强化对作业现场用人管理及高风险作业安全管控，确保正确穿戴和使用劳动防护用品，在此基础上将高风险作业的教育培训落到实处。要认真开展施工项目中事故隐患排查治理，安排专职安全管理人员或安全总监负责施工现场安全生产管理工作，严格执行项目经理是施工现场安全生产第一责任人制度，确保安全管控及防范措施切实落到实处，及时有效化解事故风险隐患。

（三）严格落实“三管三必须”规定，切实履行行业监管责任和属地管理责任

区住房和城乡建设局应将此次事故及时通报给本区各施工单位，举一反三，对在建项目高处作业安全管理情况进行一次安全大检查，对发现的违法行为依法严肃予以处理。要认真总结经验教训及建筑领域事故特点，对事故高发环节和重点领域开展专项治理，严格落实监管责任，通过严格的执法监督，倒逼各参建单位严格落实企业安全生产主体责任。

属地政府要认真落实管理责任，督促企业有针对性开展安全教育培训和安全技术交底，切实提高作业人员的安全生产意识，保证安全培训实效性，熟练掌握本岗位的安全操作技能，严防类似事故再次发生。